

SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Miejscowość: Lubań **Data:** 24 lipca 2026 r.

Do: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu ul. Świętego Mikołaja 78/79 50-126 Wrocław

za pośrednictwem: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze ul. Górna 22 58-500 Jelenia Góra

STRONY POSTĘPOWANIA

Skarżący: Marcin Pałka ul. Stawowa 6 59-800 Lubań PESEL: [DO UZUPEŁNIENIA: nr PESEL]

Organ administracji publicznej (Organ II instancji): Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze
ul. Górna 22 58-500 Jelenia Góra

Organ I instancji: Starosta Lubański ul. Walerego Wróblewskiego 1 59-800 Lubań

PRZEDMIOT ZASKARŻENIA I OPŁATA

Zaskarzana decyzja: Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 lipca 2026 r., sygn. akt [DO UZUPEŁNIENIA: sygnatura decyzji SKO], doręczona Skarżącemu w dniu [DO UZUPEŁNIENIA: data doręczenia decyzji SKO], utrzymująca w mocy decyzję Starosty Lubańskiego z dnia 21 kwietnia 2026 r. (nr KD.5430.1085.2026.MB) w przedmiocie skierowania Skarżącego na badania lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Wpis sądowy: Wpis stały w wysokości 200 zł (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

SKARGA

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 lipca 2026 r.

Na podstawie art. 50 § 1, art. 52 § 1 i 2, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm. – dalej jako „**p.p.s.a.**”), **zaskarzam w całości** decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 lipca 2026 r. utrzymującą w mocy decyzję Starosty Lubańskiego z dnia 21 kwietnia 2026 r. (nr KD.5430.1085.2026.MB).

I. WNIOSKI SKARGI (PETITUM)

Wnoszę o:

1. **Uchylenie w całości** zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 lipca 2026 r. oraz poprzedzającej ją decyzji Starosty Lubańskiego z dnia 21 kwietnia 2026 r. (na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a oraz lit. c p.p.s.a.);
 2. **Ewentualnie**, w przypadku stwierdzenia, iż wady postępowania uniemożliwiały wejście decyzji do obrotu – o **stwierdzenie nieważności** obu decyzji na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. z uwagi na wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa;
 3. **Zasądzenie** od organu na rzecz Skarżącego zwrotu kosztów postępowania, w tym zwrotu uiszczonego wpisu stałego od skargi.
 4. [PROPOZYCJA DO WERYFIKACJI PRZEZ PRAWNIKA: wniosek z art. 61 § 3 p.p.s.a. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w przypadku zaniechania złożenia odrębnego wniosku do SKO/WSA].
-

II. ZARZUTY SKARGI

Zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzucam:

1. Naruszenie prawa materialnego:

- **a) art. 75 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami** poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, polegające na uznaniu, że opinia sądowo-psychiatryczna z dnia 16 sierpnia 2025 r., wydana na potrzeby innego postępowania (ocena poczytalności w trybie art. 31 k.k.), w połączeniu z informacją o toczącym się postępowaniu przygotowawczym, stanowi wystarczającą przesłankę do ustalenia „uzasadnionych zastrzeżeń” co do stanu zdrowia Skarżącego w dacie orzekania. Powyższe nastąpiło mimo jednoznacznego sformułowania we wspomnianej opinii faktu, iż globalny poziom funkcjonowania poznawczego Skarżącego mieści się w normie, a także z pominięciem faktu dezaktualizacji materiału wyjściowego dla tej opinii w świetle postanowienia Prokuratora z dnia 19.06.2026 r. o obniżeniu wag zakwestionowanych substancji do wartości śladowych;
- **b) § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców** poprzez jego niezastosowanie i skierowanie Skarżącego na badania lekarskie za pomocą pisma informacyjnego z dnia 28.04.2026 r. niemającego formy obligatoryjnego urzędowego wzoru skierowania na badania.

2. Naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy (k.p.a.):

- **a) art. 7, art. 77 § 1 oraz art. 80 k.p.a.** poprzez niewyczerpujące zebranie materiału dowodowego oraz oparcie rozstrzygnięcia organu odwoławczego na tezie, że organ ten „nie jest uprawniony do

dokonywania oceny merytorycznej opinii sądowo-psychiatrycznej”. Zaniechanie własnej oceny logiki i spójności powołanej w sprawie opinii stanowi uchybienie w zakresie swobodnej oceny dowodów;

- **b) art. 10 § 1 w zw. z art. 8 k.p.a.** poprzez ograniczenie stronie prawa do czynnego udziału w postępowaniu. Organ zignorował złożony 31 marca 2026 r. przez Skarżącego wniosek o wydłużenie terminu na wypowiedzenie się, po czym kolejnego dnia (1 kwietnia) wystosował zawiadomienie w trybie art. 10 k.p.a. określając krótszy, 7-dniowy termin doręczony ponadto na błędny adres;
- **c) art. 107 § 3 w zw. z art. 11 k.p.a.** poprzez brak wszechstronnego wyjaśnienia w uzasadnieniu decyzji, z jakiego powodu organy odmówiły mocy dowodowej twierdzeniom podnoszonym przez Skarżącego w piśmie z dnia 17.04.2026 r. (pozytywny wynik policyjnej kontroli drogowej) oraz w odwołaniu z 8 maja 2026 r.;
- **d) art. 57 § 1 k.p.a.** poprzez błędne ustalenie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w uzasadnieniu daty upływu terminu 14-dniowego na odbiór pisma z pierwszego awiza (wskazanie dnia 9 maja w sytuacji, gdy termin, przy awizie wystawionym 24 kwietnia, upływał z końcem dnia 8 maja, biorąc pod uwagę 30-dniowy miesiąc kwiecień).

3. Rażące naruszenia prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.):

- **a) art. 42 § 1 w zw. z art. 44 k.p.a.** poprzez przyjęcie skuteczności domniemania doręczenia (tzw. doręczenia zastępczego) decyzji organu I instancji, w sytuacji gdy decyzja ta (z 21 kwietnia 2026 r.) została wyeksponowana na nieprawidłowy adres zamieszkania Skarżącego (ul. Stawowa 5), choć organ posiadał wiedzę o adresie właściwym (ul. Stawowa 6), co udokumentował w późniejszym piśmie z 15.06.2026 r. Prowadzi to do konkluzji, że domniemanie z art. 44 k.p.a. nie zostało prawidłowo skonstruowane, a decyzja w istocie nie weszła do obrotu prawnego;
- **b) art. 107 § 1 pkt 8 k.p.a.** poprzez podpisanie decyzji administracyjnej (I instancji) przez Zastępcę Naczelnika Magdalenę Dul bez wskazania zakresu i podstawy upoważnienia Starosty Lubańskiego do wydawania decyzji, co rodzi wątpliwość co do umocowania organu do orzekania.

4. Naruszenie Konstytucji RP:

- **a) art. 42 ust. 3 Konstytucji RP** poprzez wywodzenie negatywnych dla obywatela skutków administracyjnych opartych bezpośrednio na kwalifikacji karnej, w stosunku do której nie zapadł prawomocny wyrok sądu, co w realiach przedmiotowej sprawy stanowi nałożenie na Skarżącego prewencyjnej uciążliwości rzutujszej na domniemanie jego niewinności.

III. UZASADNIENIE

Stan faktyczny sprawy znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji zgromadzonej przez organ, niemniej ocena tych dowodów przeprowadzona w zaskarżonych decyzjach jest jednostronna i dotknięta naruszeniami przepisów procedury i prawa materialnego.

Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem sądów administracyjnych, instytucja skierowania na badanie lekarskie (art. 99 ust. 1 pkt 2 u.k.p.) nie ma charakteru represyjnego ani sankcyjnego, jednakże zastosowanie tego trybu

wymaga wykazania istnienia „uzasadnionych zastrzeżeń” powiązanych bezpośrednio z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Jak orzekł WSA w Gdańsku (wyrok z dnia 03.07.2014 r., sygn. akt III SA/Gd 346/14), sama opinia sądowo-psychiatryczna, zwłaszcza sporządzona na potrzeby odrębnego postępowania w przedmiocie określenia poczytalności w czasie czynu zabronionego niemającego związku z prowadzonym pojazdem, nie stanowi automatycznej podstawy do wydania decyzji, bez własnego i aktualnego postępowania dowodowego organu upewniającego się co do wpływu badanych cech na zdolność prowadzenia pojazdów. W wyroku z dnia 20.12.2018 r. (sygn. akt III SA/Gd 599/18) tutejszy organ orzecznicy również zaakcentował konieczność weryfikacji aktualności zastrzeżeń.

W analizowanej sprawie organy oparły rozstrzygnięcie na opinii biegłych datowanej na dzień 16 sierpnia 2025 r. W dniu orzekania przez organ odwoławczy (7 lipca 2026 r.) dowód ten liczył blisko 11 miesięcy. Opiniujący potwierdzili zarazem w jej sentencji, że funkcjonowanie poznawcze Skarżącego mieści się w normie, a jego myślenie zachowuje logikę i spójność. Powyższa okoliczność nakładała na organ bezwzględny obowiązek uzasadnienia celowości powielania badań przy równoległym braku uwag z organów kontroli drogowej. Ponadto postanowienie prokuratora z 19.06.2026 r., zmniejszające masy inkryminowanych substancji z poziomów „znaczących” do ilości rzędu 1,8 grama uwiarygadnia brak postawy zagrażającej ze strony Skarżącego i deprecjonuje merytoryczne wnioski sformułowane przed kilkunastoma miesiącami w reżimie błędnego szacowania ilości substancji. Zrzeczenie się oceny dowodów na podstawie ogólnikowego stwierdzenia, jak uczyniło to SKO (twierdząc, że nie ma do niej uprawnień), świadczy o naruszeniu art. 80 k.p.a. i wadzie wyroku organu II instancji. Organ bowiem nie zastępuje biegłego, jednak ma procesowy obowiązek ocenić rzetelność i użyteczność jego konkluzji dla sprawowanego postępowania.

Zasadnicza, kwalifikowana usterka procedury obciąża jednak doręczenie decyzji administracyjnej z I instancji. Starosta posiadał wiedzę o adresie Skarżącego przy ul. Stawowej 6. Fakt ten znajduje odbicie w późniejszym piśmie KD.5430.1646.2026.MB (data 15.06.2026 r.). Z niewiadomych przyczyn, zarówno zawiadomienie z trybu art. 10 k.p.a. z dnia 01.04.2026 r., jak i sama decyzja Starosty z dnia 21.04.2026 r. wyekspediowane zostały pod adres obcy: ul. Stawowa 5, 59-800 Lubań. Konsekwencją powyższego błędu doręczyciela jest niemożność wyciągania wobec Skarżącego skutków doręczenia zastępczego ujętych w art. 44 k.p.a., gdyż prawidłowość nadania na znany adres pozostaje warunkiem koniecznym do urzeczywistnienia tego domniemania. Sytuacja taka uzasadnia zarzut nieważności decyzji obciążonych naruszeniem rażącym, niewchodzącym tym samym do obrotu prawnego, o co ewentualnie Skarżący wnioskuje w petitum. Ujawniona wadliwość uniemożliwiła organom skuteczne egzekwowanie terminu zawitego na wniesienie środków zaskarżenia. Skarżący dochował należytej staranności w kontaktach z urzędem, nie ma więc uzasadnienia, by ponosił konsekwencje nieprzestrzegania zasad prawidłowego procedowania i ekspedycji przez pracowników Starostwa Lubańskiego.

Na poparcie przedstawionych zarzutów załączono kopie dokumentacji spraw, z których jasno wynikają naruszenia formalne oraz chronologia działań organów.

(własnoręczny podpis Skarżącego)

Marcin Pałka

ZAŁĄCZNIKI

1. Dowód uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 zł;

2. Odpis skargi dla organu II instancji (Samorządowego Kolegium Odwoławczego);
 3. Kopia zaskarżonej decyzji SKO z dnia 07.07.2026 r.;
 4. Kopia decyzji Starosty Lubańskiego z dnia 21.04.2026 r.;
 5. Kopia pisma Starosty z dnia 15.06.2026 r. na okoliczność wiedzy organu o prawidłowym adresie Skarżącego;
 6. Kopie korespondencji Skarżącego (wniosek o przedłużenie terminu z 31.03.2026 r., wniosek z 17.04.2026 r., sprzeciw z 20.04.2026 r.);
 7. Kopia postanowienia prokuratorskiego z dnia 19.06.2026 r. na okoliczność weryfikacji ilości substancji względem ustaleń opinii z sierpnia 2025 r.
-

DO WERYFIKACJI PRZED ZŁOŻENIEM (Zadania dla Prawnika/Skarżącego)

1. [DO UZUPEŁNIENIA: nr PESEL] — Wpisz numer PESEL Marcina Pałki na górze dokumentu.
2. [DO UZUPEŁNIENIA: sygnatura decyzji SKO] — Odczytaj sygnaturę decyzji SKO z nagłówka pisma z 7 lipca 2026 r. i wprowadź w punkcie „Zaskarżana decyzja”.
3. [DO UZUPEŁNIENIA: data doręczenia decyzji SKO] — Wpisz faktyczną datę fizycznego odbioru decyzji SKO (od tej daty należy skrupulatnie liczyć termin 30 dni na wniesienie skargi do sądu).
4. [PROPOZYCJA DO WERYFIKACJI PRZEZ PRAWNIKA: wniosek z art. 61 § 3 p.p.s.a. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji] — Decyzja procesowa: czy zostawić wniosek o wstrzymanie w petitum samej skargi, czy też skierować go jako odrębne pismo do SKO/WSA przed rozpoznaniem sprawy głównej.
5. **Opłata sądowa (wpis):** Skarga wymaga wpisu w wysokości 200 zł. Sprawdź na stronie WSA we Wrocławiu poprawny numer rachunku bankowego oraz to, czy w międzyczasie nie zmieniono zasad zwolnień podmiotowych. Dołącz dowód zapłaty do pisma!
6. **Miejsca rozbieżności ([SPRZECZNOŚĆ W MATERIALE]):** Zgłoszone w aktach daty zawiadomień oraz decyzji (w szczególności błąd Starosty z oświadczenia wymieniającego rok 2024 jako datę zaskarżonej decyzji). Błędy i nieścisłości dat opisano szczegółowo w uzasadnieniu skargi – przed złożeniem skargi na biuro podawcze, prawnik powinien zweryfikować z aktami oryginalnymi, by upewnić się czy pismo nie wymaga fizycznego sprostowania z art. 113 k.p.a. przed wniesieniem do Sądu.